Handakte Felix Boscherharb

03.11.2026 · 072/000/00000 · Umsatzsteuer IV/2025

Vermerk zum Auftrag für das finanzgerichtliche Verfahren

1 Verfahrensgegenstand und Auftrag

Vorbereitet werden soll die finanzgerichtliche Anfechtung des Umsatzsteuer-Vorauszahlungsbescheids IV/2025 vom 4. Mai 2026 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 26. Oktober 2026. Ziel des Mandanten ist eine Vorauszahlung von 664,50 Euro anstelle von 1.367,50 Euro. Die Differenz beträgt 703 Euro. Die Abrechnung bereits gezahlter 700 Euro führt bei Obsiegen zu einem Guthaben von 35,50 Euro. Der Auftrag vom 2. November verlangt die Vorlage der Klageschrift zur Freigabe vor der Einreichung.

2 Bekanntgabe und Frist

Postaufgabe der Einspruchsentscheidung Montag, 26. Oktober 2026. Vierter Tag nach der Postaufgabe Freitag, 30. Oktober 2026. Der tatsächliche Zugang am 30. Oktober ist durch die Mandantennachricht und die darin mitgeteilten Angaben zum Originalumschlag dokumentiert. Die einmonatige Frist nach § 47 FGO endet danach am Montag, 30. November 2026. Interne Vorfrist für die Entwurfsfreigabe ist Freitag, 20. November 2026. Die endgültige Fristkontrolle muss anhand der Originale vor Einreichung erfolgen.

3 Gericht und Übermittlung

Für den in Freiburg veranlagten Umsatzsteuerfall sind die Außensenate Freiburg des Finanzgerichts Baden-Württemberg zuständig. Die aktuelle Anschrift lautet Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau. Der Geschäftsverteilungsplan 2026 ordnet Umsatzsteuerfälle aus dem Regierungsbezirk Freiburg dem 14. Senat zu. Ein gerichtliches Aktenzeichen liegt vor Einreichung nicht vor. Die elektronische Übermittlung durch den Steuerberater ist nach § 52d FGO vorzubereiten. Der Übermittlungsweg und seine Empfangsbestätigung sind bei Einreichung zu sichern.

4 Streitpunkte und Belege

Die drei Fehlerkomplexe sind Unterrichtsbefreiung, Zeitpunkt der Programmiervereinnahmung und Verwechslung des Seminarbelegs. Für den Unterricht liegen Vertrag, Landesbescheinigung RP-FR-2025-SVA-0143 für den Ausbildungslehrgang SVA-25, personenbezogene Bestätigung SVA-25-HT, Lehrinhalte und Zahlungseingänge vor. Die Behörde bestätigt in der Einspruchsentscheidung das Vorliegen dieser beiden Nachweise, wendet Buchst. b Doppelbuchst. bb wegen der öffentlichen Trägerschaft aber nicht an und fordert eine persönliche Landesbescheinigung des Lehrers. Dieser rechtliche Schluss ist am vollständigen Tatbestand der Vorschrift zu prüfen. Die Dezemberrechnung und der Januarbankauszug belegen den Geldeingang außerhalb von IV/2025; die Erlaubnis nach § 20 UStG ist aktenkundig. Seminarrechnung, Teilnahme, Bankzahlung und die beiden Dateikennungen widerlegen die Zuordnung des privaten Avoriaz-Belegs. Die vollständigen Übermittlungs- und Beleglisten sind zu den jeweils behaupteten Tatsachen zu ordnen.

5 Noch zu beschaffende Unterlagen

Von der Musikschule soll eine Ansprechpartnerbestätigung eingeholt werden, falls das Gericht konkrete Tatsachen zum curricularen Unterricht nachfragt. Von der Fachforum Datenpraxis GmbH kann eine nochmals aus dem Ursprungsbestand bereitgestellte Rechnungsdatei angefordert werden. Von der Finanzbehörde wird die vollständige Register- und Importzuordnung benötigt, um die Entstehung des falschen Verweises nachzuweisen. Dies ist als Beweis- und Aktenbeiziehungsfrage vorzubereiten; eine bisher nicht erhaltene behördliche Importdatei darf nicht als bereits gesicherter Inhalt behauptet werden.

6 Vollziehungsstand

Die zusätzliche Nachforderung von 667,50 Euro ist bis einen Monat nach Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung ausgesetzt. Bei dem dokumentierten Zugang endet dieser Zeitraum am 30. November 2026. Ein Antrag auf Fortführung des Vollziehungsschutzes muss unabhängig vom Hauptsacheentwurf vorbereitet werden. Vor einem gerichtlichen Antrag nach § 69 FGO ist die behördliche Vorbefassung beziehungsweise eine gesetzliche Ausnahme zu prüfen. Eine bereits ergangene ablehnende Entscheidung über eine Verlängerung der Aussetzung ist noch nicht vorhanden.

7 Abgrenzung zur Jahresarbeit

Die Jahreserklärung 2025 ist nach Mandantenbestätigung nicht übermittelt und ein Jahresbescheid nicht bekannt gegeben. Ein bislang nur vorbereiteter Jahreserklärungsentwurf ist deshalb nicht als weiterer angefochtener Verwaltungsakt zu behandeln. Bei jeder späteren Jahresfestsetzung sind der Stand des Vorauszahlungsstreits und die verfahrensrechtliche Fortführung erneut zu kontrollieren. In der vorliegenden Akte ist die Klageschrift noch zu erstellen und vor Einreichung freizugeben.